Resolución Directoral N°.....00002614.....

Tocache, 28 SEP. 2026

Vistos: El Trámite Nº 016-2026208164, la Resolución Nº 00001960-2026, la Resolución Nº 00002408-2026, la Resolución Nº 00002409-2026 y demás documentos adjuntos que constan en (13) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es facultad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, como instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación, resolver en primera instancia las pretensiones solicitadas por los administrados de acuerdo a su naturaleza y estado de trámite;

Que, en la Resolución Directoral Nº 00001960, de fecha 09 de julio del 2026, se resuelve en el ARTÍCULO 1º.- Conceder, licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal (enfermedad) a don Abel CARRERA TRUJILLO, identificado con DNI Nº 41216060, profesor de la Institución Educativa Nº 0427 JOSE C. MARIATEGUI LA CHIRA, Nivel Primaria, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, a partir del 23.06.2026 al 03.07.2026, haciendo un total 11 días de licencia, para lo cual adjunta el Certificado Médico (CM) Nº 0179697;

Que, en la Resolución Directoral Nº 00002408, de fecha 31 de agosto del 2026, se resuelve en el ARTÍCULO 1º.- Conceder, licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal (enfermedad) a don Abel CARRERA TRUJILLO, identificado con DNI Nº 41216060, profesor de la Institución Educativa Nº 0427 JOSE C. MARIATEGUI LA CHIRA, Nivel Primaria, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, a partir del 25.08.2026 al 30.08.2026, haciendo un total 06 días de licencia, para lo cual adjunta el Certificado Médico (CM) Nº 82826;

Que, en la Resolución Directoral Nº 00002409, de fecha 31 de agosto del 2026, se resuelve en el ARTÍCULO 1º.- Conceder, licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal (enfermedad) a don Abel CARRERA TRUJILLO, identificado con DNI Nº 41216060, profesor de la Institución Educativa Nº 0427 JOSE C. MARIATEGUI LA CHIRA, Nivel Primaria, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, a partir del 17.08.2026 al 19.08.2026, haciendo un total 03 días de licencia, para lo cual adjunta el CITT Nº A-291-00012225-26;

Que, con Trámite Nº 016-2026208164, mediante el Oficio Nº 165-2026-CNI-0427-JCMLCH-D/SJ-U, de fecha 09 de setiembre del 2026, la Dirección de la Institución Educativa Nº 0427 JOSE C. MARIATEGUI LA CHIRA, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, remite la solicitud de licencia con goce por enfermedad de don Abel CARRERA TRUJILLO, identificado con DNI Nº 41216060, profesor del Nivel primaria, con vigencia del 08 de setiembre al 16 de setiembre del 2026, para lo cual adjunta Certificado Médico (CM) Nº 0082836;

Que, de acuerdo la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, D.S Nº 004-2013-ED, **Artículo 180.- Licencia:** Es el derecho del profesor para no asistir al centro de trabajo por uno o más días. Se formaliza mediante resolución administrativa por la Instancia de

Gestión Educativa Descentralizada. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina en la instancia superior correspondiente. Puede ser con goce o sin goce de remuneraciones;

Que, en el D.S Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial **Artículo 184.- Licencia por incapacidad temporal:** - b) Corresponde al empleador el pago de remuneraciones hasta por los primeros veinte (20) días, correspondiendo a ESSALUD el pago del subsidio a partir del vigésimo primer día hasta un máximo de once (11) meses y diez (10) días consecutivos. – c) Si ESSALUD, a través de la Junta Médica diagnostica incapacidad permanente, la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada cesará al profesor por este motivo;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, de fecha 26 de febrero del 2026, se resuelve en el **Artículo 1.-** Aprobar la norma técnica denominada "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial", establece lo siguiente: **5.4 Licencia por incapacidad temporal.** Es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el profesor nombrado o contratado que acredita una incapacidad temporal. La solicitud se presenta ante su jefe inmediato en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la contingencia. Para el caso del profesor que labore en IIEE ubicadas en zona rural 1 o VRAEM, podrá presentarse en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. **5.4.1 Requisitos para el goce de los primeros veinte (20) días**: **a)** CITT expedido conforme a las disposiciones de EsSalud. b) CM y, además: **i.** Receta médica suscrita por el médico que expide el CM. **ii.** Recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida; y **iii.** Recibo de compras de la medicina adquirida. Los documentos del literal **b)** deben ser expedidos desde la fecha de inicio del descanso médico y deben ser presentados de manera concurrente con la solicitud de licencia. **5.4.2 Requisito para el goce a partir del día veintiuno (21): a)** CITT expedido conforme a las disposiciones de EsSalud. **5.4.3** En caso de que el profesor se encuentre hospitalizado: **a)** La solicitud de licencia puede ser presentada por algún familiar o miembro de la comunidad educativa, para lo cual se debe adjuntar la constancia de hospitalización, para iniciar el trámite de la licencia. Una vez emitido el CITT, este debe ser presentado en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados a partir de su expedición. **b)** En caso no se presente la solicitud de licencia durante la hospitalización, el profesor podrá presentarla en un plazo máximo de dos (02) días hábiles contados desde la fecha en que ha sido dado de alta, adjuntando el CITT correspondiente. **5.4.4** El informe de incapacidad temporal expedido por la COMECI no reemplaza al CITT, por lo que no sustenta el otorgamiento de la licencia por incapacidad temporal. **5.4.5** La UGEL/DRE realiza la declaración de los días de licencia por incapacidad temporal ante SUNAT mediante el PLAME, con la finalidad de iniciar el trámite del subsidio a cargo de EsSalud, a partir del día veintiuno (21) de incapacidad temporal y hasta donde dure la misma. **5.4.6** De no ser posible presentar el CITT en el plazo establecido en el numeral 5.4 de la presente norma técnica, debido a la demora en la expedición del CITT por EsSalud, el profesor debe expresar en su solicitud, con carácter de declaración jurada, que se encuentra incurso en las causales que habilitan el otorgamiento de licencia por incapacidad temporal. En este supuesto podrá presentar el CITT dentro los dos (02) días de su expedición, siempre y cuando no se le haya notificado la resolución de denegatoria de licencia.

En atención a la norma mencionada, en el caso de don Abel CARRERA TRUJILLO, identificado con DNI Nº 41216060, docente nombrado del Nivel primaria de la Institución Educativa Nº 0427 JOSE C. MARIATEGUI LA CHIRA, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, quien solicita licencia por enfermedad desde el **08 de setiembre al 16 de setiembre del 2026**, adjuntando **Certificado Médico (CM) Nº 0082836**, receta médica, recibo de pago por honorarios profesionales y boleta de ventas de la medicina adquirida. Con Resolución Directoral Nº 00001960 (09.07.2026), la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache le ha concedido licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal por 11 días (a partir del 23.06.2026 al 03.07.2026); con Resolución Directoral Nº 00002408 (31.08.2026), le concedieron licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal por 06 días (a partir del 25.08.2026 al 30.08.2026); con Resolución Directoral Nº 00002409 (31.08.2026), le concedieron licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal por 03 días (a partir del 17.08.2026 al 19.09.2026). Por lo que, la solicitud de licencia justificada con Certificado Médico (CM) Nº 0082836, no corresponde a lo previsto en disposición normativa ya que **para el goce a partir del día veintiuno (21)** se presenta el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) expedido conforme a las disposiciones de EsSalud. En consecuencia, la justificación de inasistencia por motivos de salud, es improcedente, por no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU;

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE ASESORÍA JURÍDICA VISACIÓN TOCACHE

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN UE 303 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS VISACIÓN TOCACHE

00002614

De conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley General de Educación Nº 28044; su Reglamento D.S. Nº 011-2012-ED; Ley Nº 28411; Ley Nº 29944 "Ley Nº 29944 "Ley de la Reforma Magisterial"; Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU; TUO de la Ley Nº 27444; y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de licencia por incapacidad temporal a don **Abel CARRERA TRUJILLO**, identificado con DNI Nº 41216060, docente nombrado del Nivel primaria de la Institución Educativa Nº 0427 JOSE C. MARIATEGUI LA CHIRA, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER, que la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese y Comuníquese

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/JA
VGER/JRR.HH.
SVTM/TA